



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 1 de diciembre de 2025
P.I.E. N° 15/2025-2026

Excmo.
Lic. Rodrigo Paz Pereira
PRESIDENTE DE BOLIVIA
Presente. -



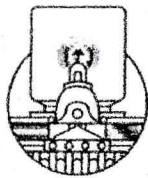
Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, remitimos a su autoridad la Petición de Informe Escrito presentada por el Senador Cesar Mentasti Padilla, quien solicita al Señor Ministro de Minería y Metalurgia, responda el cuestionario adjunto y lo remita en el plazo de los quince días hábiles que fija el Artículo 143 del mencionado Reglamento.

Con este motivo, reiteramos nuestras más distinguidas consideraciones de estima y respeto.


Sen. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES


Sen. Yasmín Estívariz Villarroel
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES



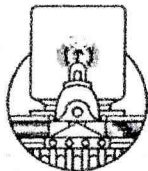
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

PETICIÓN DE INFORME ESCRITO

Al amparo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y en observancia del artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, en mi calidad de Senador, solicito al ciudadano Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, Ministro de Minería y Metalurgia, se sirva de responder al siguiente cuestionario en el plazo establecido en nuestro Reglamento. El objeto de la presente Petición es obtener información sobre derechos mineros otorgados en cada uno de los 9 departamentos del país.

En atención a lo observado en forma precedente, se solicita formalmente se responda al siguiente cuestionario:

1. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "*derecho de protección y asistencia*" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: **Informe y remita en copia legalizada del código único de identificación de todos los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros registrados, por cada una de las Direcciones Departamentales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, en los nueve (9) departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Adjunte documentación de respaldo. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico.**
2. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "*derecho de protección y asistencia*" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: **Informe y remita en formato Shapefile (SHP) la base de datos alfanumérica cartográfica de los derechos mineros otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM a todos los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados en la pregunta 1. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico.**
3. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "*derecho de protección y asistencia*" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: **Informe cuales de los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados en la pregunta 1 tienen cuadrículas y explotan mineral en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses. De ser así remita, los estudios ambientales con carácter multisectorial señalados en el Artículo 93 parágrafo III inciso c) de la Ley N°535 de Minería y Metalurgia. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico.**
4. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "*derecho de protección y asistencia*" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: **Informe y remita en copia legalizada de los Informes Técnicos Conclusivos**



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

de los todos Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados en la pregunta 1 emitidos, desde 2015 a la fecha, por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico.

5. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "*derecho de protección y asistencia*" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: **De acuerdo a registro, informe sobre las inspecciones realizadas a actividades mineras en los últimos cinco (5) años por su cartera de Estado. Detalle los resultados de las mismas.**
6. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "*derecho de protección y asistencia*" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: **De acuerdo a registro, informe cuántos procesos administrativos a raíz de minería ilegal inició el Ministerio de Minería y Metalurgia en cada uno de los nueve (9) departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, desde 2015 a la fecha. De ser así, informe sobre los resultados a la fecha.**
7. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "*derecho de protección y asistencia*" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: **Remita toda la correspondencia registrada respecto a denuncias de afectación de actividades mineras en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, que llegaron a ser de conocimiento de su cartera de Estado, en los últimos cinco (5) años.**

EL PRESENTE REQUERIMIENTO DEBERÁ SER RESPONDIDO EN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES TANTO EN MEDIO IMPRESO COMO DIGITAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, BAJO ALTERNATIVA DE CONMINATORIA Y/O CONVERSIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

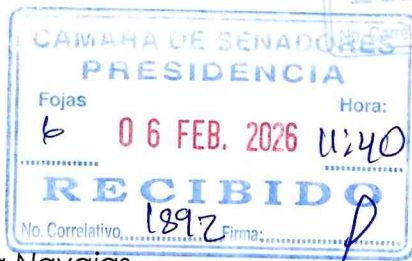

Sen. Cesar Mentasti Padilla
PRESIDENTE
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

La Paz, 28 de noviembre de 2025





MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



La Paz,
MINPR/VCPL-0335-CAR/26

Señor
Lic. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Presente. -



REF.: REMITE RESPUESTA A P.I.E. N° 15/2025-2026

De mi mayor consideración:

Por instrucción del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia – Rodrigo Paz Pereira, cumplo con remitir a **fojas seis (6)** nota con Cite: NE/MMM/DGAJ/N° 0150/2026 de fecha 27 de enero de 2026, suscrita por el MBA. Ing. Marco A. Calderón de la Barca – Ministro de Minería y Metalurgia, así como la documentación adjunta, por las cuales se responde a la **Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 15/2025-2026**, solicitada a través de su Presidencia, con el objeto de que la misma sea puesta en conocimiento del Senador César Mentasti Padilla peticionante.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Wilson P. Santamaria C.
VICEMINISTRO DE COORDINACIÓN
POLÍTICA Y LEGISLATIVA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



E-MINPR/2026-03960

WSC/OGG/mcf
Adj. Lo indicado
c.c. Archivo



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Zona Central - Calle Ayacucho Esq. Potosí
Teléfonos: +591 (2) 2184178



MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGIA

La Paz, 27 de enero de 2026
NE/MMM/DGAJ/N°0150/2026

Señor
Rodrigo Paz Pereira
PRESIDENTE ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-



REF.: RESPUESTA A PETICION DE INFORME ESCRITO N° 015/2025-2026

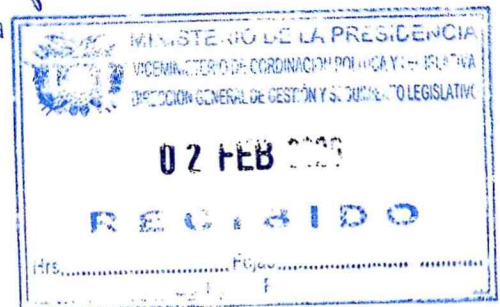
En atención a la Petición de Informe Escrito P.I.E. **N° 015/2025-2026**, remitida a esta Cartera de Estado a través de la Minuta de Instrucción **H.R. N° 03193 MINPR/VCPL/DGGSL 009/2025-2026**, emitida por el Viceministro de Coordinación Política y Legislativa dependiente del Ministerio de Presidencia, a iniciativa del Presidente de la Cámara de Senadores, Sen. Diego Avila Navajas.

Con la finalidad de responder al requerimiento formulado, el Ministerio de Minería y Metalurgia remite la información requerida, en relación a la Petición de Informe Escrito de referencia.

Con este particular motivo, hago llegar a usted mis más elevadas expresiones de respeto y consideración.

Atentamente.


Ing. Marco A. Calderon de la Barca
MINISTRO DE MINERÍA
Y METALURGIA



CC. ARCHIVO
JZM/rb/jzf
Adj lo mencionado



MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Av. Mariscal Santa Cruz - Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 14
La Paz, Bolivia,
Teléfono: 2-2312784

3.



PETICION DE INFORME ESCRITO (P.I.E.)

N° 015/2025-2026

Tengo el alto honor de dirigirme a su autoridad, con el objeto de elevar respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 015/2025-2026, presentada por la Cámara de Senadores. En cumplimiento a la citada solicitud se tiene bien señalar lo siguiente:

1. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descrites en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: Informe y remita en copia legalizada del código único de identificación de todos los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros registrados, por cada una de las Direcciones Departamentales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, en los nueve (9) departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Adjunte documentación de respaldo. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico.

Respuesta al Punto 1.-

En atención a lo solicitado, corresponde informar que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, en el marco de las competencias previstas en el parágrafo I del artículo 39 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, ejerce la administración del Catastro Minero Nacional, a través del cual registra, reconoce, otorga o extingue derechos mineros.

En dicho marco, la AJAM identifica de manera única e irrepetible a cada área minera registrada en el Catastro Minero Nacional mediante la asignación de un Código Único (C.U.), el cual constituye un identificador alfanumérico asociado exclusivamente al derecho minero y a su delimitación territorial, permitiendo su adecuada gestión, control y seguimiento administrativo.

En ese sentido, corresponde precisar que la AJAM no asigna códigos únicos de identificación a los Actores Productivos Mineros ni a los Operadores Mineros como sujetos jurídicos, sino únicamente a las áreas mineras sobre las cuales recaen derechos mineros, conforme a lo dispuesto por la normativa sectorial vigente.

2. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: Informe y remita en formato Shapefile (SHP) la base de datos alfanumérica cartográfica de los derechos mineros otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM a todos los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados





en la pregunta 1. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico.

3. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: Informe cuales de los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados en la pregunta 1 tienen cuadrículas y explotan mineral en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses. De ser así remita, los estudios ambientales con carácter multisectorial señalados en el Artículo 93 parágrafo III inciso c) de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico.

4. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: Informe y remita en copia legalizada de los Informes Técnicos Conclusivos de los todos Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados en la pregunta 1 emitidos, desde 2015 a la fecha, por la Dirección de Catastro y Cuadrículado debidamente gestionada dado su carácter estratégico, Minero de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta información será debidamente

Respuesta al Punto 2, 3 y 4.-

Sin perjuicio de lo señalado en la respuesta al punto 1, corresponde considerar que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM administra y resguarda el registro histórico y vigente de todas las áreas mineras solicitadas por los distintos actores mineros, comprendiendo aquellas que fueron otorgadas, rechazadas, extinguidas, así como aquellas que se encuentran en trámite, tanto con anterioridad como con posterioridad a la vigencia de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.

Dado que los procedimientos administrativos, requisitos técnicos, marcos normativos y sistemas de registro aplicables presentan diferencias sustanciales entre ambos regímenes jurídicos, resulta técnicamente necesario, a efectos de una adecuada y precisa atención de los puntos 2, 3 y 4, que se especifique con claridad si la información requerida se circunscribe a derechos mineros otorgados bajo el régimen de la Ley N° 535 o si incluye también aquellos otorgados con anterioridad a su vigencia.

Esta precisión permitirá delimitar correctamente el universo de información solicitada y viabilizar una respuesta completa, consistente y debidamente sustentada, en el marco de las competencias y registros institucionales de la AJAM.

5. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: De acuerdo a





registro, Informe sobre las inspecciones realizadas a actividades mineras en los últimos cinco (5) años por su cartera de Estado. Detalle los resultados de las mismas.

Respuesta al Punto 5.-

En relación con las inspecciones realizadas a actividades mineras en los últimos cinco (5) años, corresponde señalar que la solicitud formulada no identifica de manera expresa el tipo de trámite, actuación administrativa, procedimiento específico ni competencia institucional en cuyo marco se habrían realizado dichas inspecciones.

En observancia del principio de especificidad administrativa, resulta necesario que se precise el alcance de la información requerida, a efectos de determinar si se refiere a inspecciones vinculadas a control técnico, fiscalización administrativa, verificación de obligaciones contractuales u otros procedimientos previstos en la normativa sectorial.

Dicha precisión permitirá identificar con claridad las unidades responsables y los registros aplicables, garantizando una respuesta adecuada, completa y debidamente sustentada.

6. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi derecho de protección y asistencia descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: De acuerdo a registro, informe cuántos procesos administrativos a raíz de minería ilegal inició el Ministerio de Minería y Metalurgia en cada uno de los nueve (9) departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, desde 2015 a la fecha. De ser así, informe sobre los resultados a la fecha.

Respuesta al Punto 6.-

En atención a lo requerido, y con la finalidad de otorgar una respuesta jurídicamente consistente, resulta imprescindible efectuar una delimitación previa del alcance material y competencial de la consulta formulada.

Conforme a lo dispuesto en el inciso x) del artículo 40 y el artículo 104 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, la facultad de promover, iniciar, sustanciar y resolver actuaciones administrativas derivadas de la explotación ilegal de recursos minerales recae, por mandato expreso del legislador, en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad especializada que ejerce dichas atribuciones a través de sus Direcciones Departamentales y Regionales, bajo procedimientos, registros y mecanismos de seguimiento propios.

En ese marco normativo, el Ministerio de Minería y Metalurgia, en su condición de órgano rector del sector, no constituye instancia de inicio ni de sustanciación directa de procesos administrativos individuales por minería ilegal, ni administra un registro centralizado de tales actuaciones, toda vez que dichas competencias se encuentran expresamente atribuidas a la AJAM por la normativa sectorial vigente.

En consecuencia, la formulación de la consulta —al referirse a procesos administrativos iniciados por el Ministerio de Minería y Metalurgia— no permite identificar con precisión el universo jurídico-administrativo objeto de requerimiento, ni distinguir el tipo de actuación





administrativa a la que se hace referencia (inicio, tramitación, resolución o ejecución), lo cual imposibilita la elaboración de un reporte consolidado por departamento en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde señalar que el Ministerio de Minería y Metalurgia ejerce funciones de coordinación, articulación interinstitucional y definición de lineamientos de política pública sectorial, particularmente cuando los hechos de minería ilegal trascienden el ámbito administrativo y derivan en actuaciones de carácter penal, preventivo o de alcance intersectorial, sin que ello implique la asunción directa de competencias administrativas que la ley asigna a la AJAM.

En ese entendido, a efectos de viabilizar una atención precisa, objetiva y técnicamente sustentada de la solicitud, resulta necesario que se precise si la información requerida se refiere a los procesos administrativos iniciados por la AJAM en ejercicio de sus atribuciones legales, o si corresponde a otro tipo de actuaciones institucionales desarrolladas por el Ministerio de Minería y Metalurgia en el marco de sus funciones rectoras.

7. En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: Remita toda la correspondencia registrada respecto a denuncias de afectación de actividades mineras en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, que llegaron a ser de conocimiento de su cartera de Estado, en los últimos cinco (5) años.

Respuesta al Punto 7.-

Respecto a la remisión de correspondencia vinculada a denuncias de afectación de actividades mineras, se informa que toda la documentación ingresada al Ministerio de Minería y Metalurgia es gestionada bajo el procedimiento de ventanilla única, a través del Sistema de Gestión de Correspondencia (SIGEC), el cual garantiza la recepción, registro, trazabilidad y derivación oportuna de la documentación a las instancias competentes.

En cumplimiento de dichas funciones administrativas, se adjunta el detalle de las notas de denuncias registradas en el sistema SIGEC, correspondientes a los últimos cinco (5) años, conforme a los registros institucionales disponibles.



CC. ARCHIVO
JZM/lfb/jzf
Adj lo mencionado



MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Av. Mariscal Santa Cruz - Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 14
La Paz, Bolivia,
Teléfono: 2-2312784

0001